

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA  
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DIVINÓPOLIS/MG**

**EMENTA**

**RECONHECIMENTO DE  
PERÍODOS ESPECIAIS NÃO  
COMPUTADOS PELO INSS**

---

---

**IVAIR BENEGA ALVES**

**AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE  
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**

**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

**– INSS**

**I – DAS PRELIMINARES**

**I.a) DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA**

---

**I.b) DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DO INTERESSE DE AGIR**

---

19/11/2024      228.223.564-3      03/10/2019      180.246.905-0

**I.c) DA COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL**

---

R\$ 329.788,33

**I – DOS FATOS**

21/07/1971

03/10/2019

180.246.905-0

19/11/2024

228.223.564-3

09/07/2025

**Aposentadoria por Tempo de  
Contribuição, com a reafirmação da DER para 13/11/2019**

**II – DOS PERÍODOS ESPECIAIS NÃO RECONHECIDOS**

| <b>Período</b>             | <b>Empregador</b> | <b>Função</b> | <b>Agente Nocivo</b>              | <b>Fundamento Legal</b> |
|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 16/05/1991 a<br>22/01/1996 |                   |               | Ruído:<br>99,4<br>dB(A)           |                         |
| 04/06/1996 a<br>19/03/2015 |                   |               | Ruído:<br>89,5 a<br>92,5<br>dB(A) |                         |
| 03/05/2018 a<br>13/11/2019 |                   |               | Ruído:<br>92,8<br>dB(A)           |                         |

**ruído**

**III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

**III.a) Do Direito ao Reconhecimento da Atividade Especial**

## **ruído**

- ☐ **Até 05/03/1997:** **80 dB(A)**
- ☐ **De 06/03/1997 a 18/11/2003:** **90 dB(A)**
- ☐ **A partir de 19/11/2003:** **85 dB(A)**

| <b>Empregador e Período</b>            | <b>Exposição Registrada no PPP</b> | <b>Situação</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>LANIFÍCIO SKAF LTDA (1991-1996)</b> | <b>99,4 dB(A)</b>                  |                 |
| <b>GERDAU S.A. (1996-2015)</b>         | <b>89,5 dB(A) a 92,5 dB(A)</b>     |                 |
| <b>CIAFAL (2018-2019)</b>              | <b>92,8 dB(A)</b>                  |                 |

## **Tema 555**

### **III.b) Da Conversão do Tempo Especial em Comum e do Direito à Aposentadoria**

---

**1,40**

**Período de 16/05/1991 a 22/01/1996 (LANIFÍCIO SKAF LTDA):**

- **99,4**  
**dB(A)**

**Período de 04/06/1996 a 19/03/2015 (GERDAU S.A.):**

- - **De 04/06/1996 a 05/03/1997: 92,5 dB(A)**
  - **De 06/03/1997 a 18/11/2003: 92,5 dB(A)**
  -

**Período de 03/05/2018 a 13/11/2019 (CIAFAL):**

- **92,8 dB(A)**

**35 anos, 0 meses e 20 dias**

**13/11/2019**

**III.c) Da Reafirmação da DER**

---

**995**

**Tema**

**13/11/2019**

**IV – DOS PEDIDOS**

**CITAÇÃO**

**b) A PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS para:**

**b.1) RECONHECER E AVERBAR**

**b.2) CONCEDER**

**b.3) CONDENAR o INSS ao PAGAMENTO DAS  
PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS**

c)

d)

**R\$ 329.788,33**

**Silvana de Nazareno Silva**

**Frederico Pereira Martins**

**ROL DE DOCUMENTOS:**